



APUNTE DE CÁTEDRA

UNIDAD 3 · 3ER TRIMESTRE 2026

DERECHO

4° C y 4° D

E.E.S.O. N° 206 "Rosa Turner de Estrugamou"

Prof. Verónica Vila Bordó

Venado Tuerto — 2026

1. La Constitución Nacional: concepto, función y supremacía

La **Constitución Nacional** es la norma jurídica fundamental de un Estado. Establece la forma de gobierno, organiza los poderes públicos, fija sus atribuciones y límites, y reconoce los derechos y garantías de los habitantes. Se la define como **ley suprema**, en tanto ninguna otra norma del ordenamiento jurídico puede contradecirla: toda ley, decreto, resolución o acto de autoridad que se le oponga carece de validez.

Esta idea se conoce como **principio de supremacía constitucional** y está expresamente consagrada en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece que ella misma, las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y que las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella.

Constitución formal y Constitución material

Se distingue entre la **Constitución formal**, es decir el texto escrito sancionado por una convención constituyente, y la **Constitución material**, que es el conjunto de prácticas, costumbres, decisiones judiciales e interpretaciones que efectivamente rigen la vida política de un país en un momento dado. Ambas dimensiones no siempre coinciden: puede haber normas escritas que no se aplican en los hechos, y prácticas consolidadas que no figuran literalmente en el texto.

Funciones de la Constitución

- **Organizativa:** distribuye el poder entre los distintos órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y entre la Nación y las provincias.
- **Limitativa:** fija los límites dentro de los cuales debe actuar el poder público, evitando el ejercicio arbitrario de la autoridad.
- **De reconocimiento de derechos:** declara y garantiza los derechos fundamentales de las personas frente al Estado y frente a otros particulares.
- **Programática:** en muchos artículos traza objetivos y valores que orientan la acción del Estado a lo largo del tiempo (por ejemplo, el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social).

Concepto clave: Estado de Derecho

Un **Estado de Derecho** es aquel en el que todos los poderes públicos y todos los habitantes están sometidos a la ley, y en particular a la Constitución. Nadie —ni siquiera quien ejerce el gobierno— se encuentra por encima de la norma fundamental.

2. Los Derechos Humanos: concepto, caracteres y fundamento

Los **derechos humanos** son las facultades, atributos y libertades inherentes a toda persona, por el solo hecho de serlo, con independencia de su nacionalidad, sexo, origen étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Se trata de derechos que el Estado no crea, sino que **reconoce**, porque se consideran previos e inherentes a la dignidad humana.

Caracteres de los derechos humanos

- **Universales:** corresponden a todos los seres humanos sin distinción alguna.
- **Inherentes:** son propios de la persona por su condición de tal, no dependen de una concesión estatal.

- **Inalienables e irrenunciables:** no pueden transferirse ni renunciarse, aunque la persona lo quisiera.
- **Imprescriptibles:** no se pierden por el transcurso del tiempo ni por el no ejercicio.
- **Interdependientes e indivisibles:** la vigencia plena de un derecho depende, en gran medida, de la vigencia de los demás; no se puede jerarquizar unos sobre otros de manera absoluta.
- **Progresivos:** su reconocimiento y protección tienden a ampliarse históricamente, y en principio no pueden retroceder (principio de no regresividad).

Fundamento histórico y filosófico

La noción moderna de derechos humanos se consolida a partir de las revoluciones liberales de los siglos XVII y XVIII (Revolución Inglesa, Independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa), que afirmaron la existencia de derechos naturales anteriores al Estado, como la vida, la libertad y la propiedad. Tras la Segunda Guerra Mundial y los crímenes cometidos por el nazismo, la comunidad internacional impulsó un proceso de **positivización** de estos derechos a través de declaraciones y tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

3. Clasificación de los Derechos Humanos: las generaciones de derechos

Una de las formas más utilizadas para clasificar los derechos humanos es la teoría de las **generaciones de derechos**, que agrupa a los derechos según el momento histórico en que fueron reconocidos y según el tipo de obligación que generan para el Estado.

Primera generación: derechos civiles y políticos

Surgidos con las revoluciones liberales, son derechos que exigen del Estado fundamentalmente una obligación de **abstención**, es decir, de no interferir en la esfera de libertad de las personas. Comprenden el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, de culto, de reunión, de circulación, al debido proceso y a la participación política (derecho a votar y a ser elegido).

Segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales (DESC)

Se consolidan durante el siglo XX, en particular tras las luchas obreras y la crisis del liberalismo clásico. A diferencia de los anteriores, requieren del Estado una obligación de **hacer**, es decir, de intervenir activamente para garantizarlos: el derecho al trabajo, a una remuneración justa, a la seguridad social, a la salud, a la vivienda, a la educación y a participar de la vida cultural.

Tercera generación: derechos de incidencia colectiva o de los pueblos

Son derechos que no pertenecen a una persona individual sino a la comunidad o a grupos, y responden a los desafíos de la sociedad contemporánea: el derecho a un ambiente sano, a la paz, al desarrollo, a la protección de los consumidores y usuarios, y a la preservación del patrimonio cultural. Requieren de la cooperación entre Estados, entre generaciones y entre sectores de la sociedad para poder efectivizarse.

Generación	Origen histórico	Ejemplos	Obligación estatal
1ª — Civiles y políticos	Revoluciones liberales (s. XVIII)	Vida, libertad, igualdad, voto	No interferir (abstención)
2ª — Económicos, sociales y	Luchas obreras y Estado	Trabajo, salud, educación,	Intervenir

culturales	social (s. XX)	vivienda	activamente (prestación)
3ª — Incidencia colectiva	Segunda mitad del s. XX en adelante	Ambiente sano, consumidores, paz	Cooperación y regulación

4. Estructura de la Constitución Nacional Argentina

La Constitución Nacional Argentina, sancionada en 1853 y reformada en varias oportunidades —siendo la última reforma integral la de 1994—, se organiza en un **Preámbulo** y dos grandes partes: la **parte dogmática** y la **parte orgánica**.

El Preámbulo

Es el texto introductorio que antecede al articulado. Expresa quiénes dictan la Constitución ("Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina..."), con qué finalidad y en representación de quién. Enuncia los grandes objetivos del texto constitucional: constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para los habitantes actuales y para "todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".

Primera Parte: Declaraciones, Derechos y Garantías (parte dogmática)

Contiene los principios fundamentales sobre los que se asienta el sistema político y jurídico argentino, y el catálogo de derechos y garantías de las personas. Desde la reforma de 1994 se divide en dos capítulos: el **Capítulo Primero** ("Declaraciones, derechos y garantías", artículos 1 a 35, correspondiente al texto histórico de 1853/60) y el **Capítulo Segundo** ("Nuevos derechos y garantías", artículos 36 a 43, incorporado en la reforma de 1994).

Segunda Parte: Autoridades de la Nación (parte orgánica)

Organiza el funcionamiento del Estado. Se divide en el **Título Primero** ("Gobierno Federal"), que regula el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y el **Título Segundo** ("Gobiernos de Provincia"), que regula la organización del régimen federal y las relaciones entre la Nación y las provincias.

Para tener presente

La distinción entre parte dogmática y parte orgánica es clave: la primera responde a la pregunta **qué se protege** (derechos), y la segunda a **quién ejerce el poder y cómo** (organización de las autoridades).

5. Declaración de derechos y garantías

El núcleo clásico de derechos se encuentra fundamentalmente en los artículos 14 a 20 de la Constitución Nacional, complementado por las garantías procesales de los artículos 18 y 43.

Los derechos del artículo 14

El artículo 14 enumera derechos civiles reconocidos a "todos los habitantes de la Nación" —no solo a los ciudadanos—, entre ellos: trabajar y ejercer toda industria lícita; navegar y comerciar; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; publicar las ideas por la prensa sin

censura previa; usar y disponer de la propiedad; asociarse con fines útiles; profesar libremente el culto; enseñar y aprender. El artículo 14 bis, incorporado en la reforma de 1957, agrega los derechos del trabajador (condiciones dignas de labor, jornada limitada, descanso, salario mínimo vital y móvil, protección contra el despido arbitrario), los derechos gremiales (organización sindical, huelga) y los derechos de la seguridad social (jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de la familia).

Igualdad, propiedad y legalidad

El artículo 16 consagra el **principio de igualdad ante la ley**, base de la admisibilidad en los empleos sin más condición que la idoneidad, y la igualdad como base del impuesto y las cargas públicas. El artículo 17 protege la **propiedad privada**, estableciendo que es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. El artículo 19 consagra el **principio de legalidad y reserva**: las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, y nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.

Las garantías del artículo 18

El artículo 18 reúne el conjunto de **garantías del debido proceso**: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso (principio de legalidad penal), ni juzgado por comisiones especiales o sacado de sus jueces naturales; nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos; el domicilio, la correspondencia y los papeles privados son inviolables; quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes; las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos.

Las garantías procesales del artículo 43

Incorporado en 1994, el artículo 43 sistematiza tres acciones de garantía fundamentales para la protección efectiva de los derechos:

- **Acción de amparo**: acción expedita y rápida contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo.
- **Hábeas data**: variante del amparo que permite a toda persona acceder a los datos personales que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, y exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
- **Hábeas corpus**: garantía específica frente a la privación ilegítima de la libertad física, que permite requerir de inmediato la intervención judicial para hacer cesar el estado de agravamiento ilegítimo de la libertad, incluso durante la vigencia del estado de sitio.

6. Los nuevos derechos y garantías incorporados en la reforma de 1994

La reforma constitucional de 1994 incorporó el Capítulo Segundo de la Primera Parte, "Nuevos derechos y garantías" (artículos 36 a 43), que amplió sustancialmente el catálogo clásico de derechos con contenidos propios de la segunda y la tercera generación.

Defensa del orden constitucional y democrático (art. 36)

Declara que la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpa su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y establece que dichos actos serán insanablemente nulos. Consagra además el derecho de resistencia de todos los ciudadanos frente a quienes

ejecutaran actos de fuerza, e incorpora sanciones para quienes usurpen funciones o cometan delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento ("grave delito doloso contra el Estado").

Derechos políticos y partidos políticos (arts. 37 y 38)

El artículo 37 garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, consagra el sufragio como universal, igual, secreto y obligatorio, y establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, mediante acciones positivas. El artículo 38 reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, garantiza su libre creación y el acceso a la información pública, y establece el Estado como contribuyente a su sostenimiento económico y a la capacitación de sus dirigentes.

Derechos del consumidor y del usuario (art. 42)

Reconoce a los consumidores y usuarios de bienes y servicios el derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Encomienda a las autoridades la protección de estos derechos, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y el control de los monopolios naturales y legales.

Derecho al ambiente sano (art. 41)

Reconoce a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras (principio de **desarrollo sustentable**). Establece el deber de recomponer el daño ambiental, prohíbe el ingreso de residuos peligrosos y radiactivos al territorio nacional, y distribuye competencias entre la Nación (dictado de los presupuestos mínimos de protección) y las provincias (normas complementarias).

7. Las reformas de la Constitución Nacional

La Constitución Nacional prevé, en su artículo 30, un mecanismo especial y agravado para su reforma, distinto del procedimiento de sanción de las leyes ordinarias. Esto la caracteriza como una **Constitución rígida**: la necesidad de mayor de dos tercios de los votos del total de los miembros del Congreso para declarar la necesidad de reforma, y la posterior intervención de una **Convención Constituyente** especialmente convocada al efecto, dificultan su modificación y refuerzan su estabilidad como norma suprema.

Principales reformas históricas

- **1853**: sanción de la Constitución originaria, tras el Acuerdo de San Nicolás y el Congreso General Constituyente de Santa Fe.
- **1860**: reforma de incorporación de Buenos Aires a la Confederación, que fortalece el equilibrio federal y modifica varios artículos referidos a las provincias.
- **1866 y 1898**: reformas de menor alcance, referidas principalmente a cuestiones de organización territorial, aduanera y de composición de la Cámara de Diputados.
- **1949**: reforma de fuerte contenido social (constitucionalización de los derechos del trabajador, la ancianidad y la función social de la propiedad), derogada en 1956 por un gobierno de facto y por ello sin continuidad jurídica reconocida en el texto vigente.
- **1957**: incorporación del artículo 14 bis, con los derechos del trabajador, los derechos gremiales y los de la seguridad social.

- **1994**: la última reforma integral. Se realiza en el marco del **Pacto de Olivos** entre los principales partidos, con una Convención Constituyente reunida en Santa Fe y Paraná.

Principales cambios de la reforma de 1994

- Incorporación del Capítulo Segundo, "Nuevos derechos y garantías" (arts. 36 a 43).
- Otorgamiento de **jerarquía constitucional** a once instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 75 inc. 22), entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Reducción del mandato presidencial a cuatro años, con posibilidad de una única reelección inmediata (art. 90).
- Incorporación de la elección directa del presidente y vicepresidente, y de los senadores nacionales (antes elegidos indirectamente).
- Creación de la figura del **Jefe de Gabinete de Ministros** (art. 100).
- Incorporación de mecanismos de democracia semidirecta: iniciativa popular y consulta popular (arts. 39 y 40).
- Reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (art. 75 inc. 17).
- Creación de nuevos órganos de control: el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura.

8. La participación ciudadana y las formas semidirectas de democracia

La democracia representativa, en la que el pueblo gobierna a través de representantes elegidos, es la forma de gobierno adoptada por la Constitución Nacional (art. 1°). Sin embargo, la reforma de 1994 incorporó mecanismos de **democracia semidirecta**, que permiten a la ciudadanía intervenir de manera más directa en determinadas decisiones políticas, complementando —sin reemplazar— al sistema representativo.

Iniciativa popular (art. 39)

Es el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, siempre que cuenten con las firmas de un porcentaje mínimo del padrón electoral establecido por ley. El Congreso está obligado a darle tratamiento expreso dentro de los doce meses. Quedan excluidos de este mecanismo los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

Consulta popular (art. 40)

Permite someter un proyecto de ley a votación popular. Puede ser **vinculante**, cuando es convocada por el Congreso a iniciativa de la Cámara de Diputados sobre un proyecto de ley determinado, en cuyo caso el voto es obligatorio y la aprobación popular convierte al proyecto en ley de forma automática; o **no vinculante**, cuando es convocada por el Congreso o el Presidente sobre un tema de política general, en cuyo caso el voto no es obligatorio y su resultado no obliga jurídicamente a las autoridades, aunque tiene un fuerte valor político.

La ciudadanía como derecho y como práctica

Más allá de los mecanismos formales, la participación ciudadana comprende también el ejercicio cotidiano de derechos como el acceso a la información pública, la libertad de expresión, el derecho de reunión y de petición, la organización en asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, y la participación en audiencias públicas y procesos de control social sobre la gestión estatal. Estas prácticas fortalecen la calidad institucional de la democracia y contribuyen a un ejercicio más pleno de la ciudadanía.

9. Tipos y jerarquía de las normas jurídicas en el ordenamiento argentino

El ordenamiento jurídico no es un conjunto desordenado de normas, sino un sistema organizado jerárquicamente, en el que cada norma encuentra su fundamento de validez en una norma de rango superior. Esta idea, desarrollada por el jurista austríaco **Hans Kelsen**, se representa habitualmente como una **pirámide de jerarquía normativa**.

La pirámide normativa argentina

- **Constitución Nacional y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional** (art. 75 inc. 22): ocupan el vértice del ordenamiento. Ninguna norma inferior puede contradecirlos.
- **Otros tratados internacionales**: conforme al artículo 75 inc. 22, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, aunque inferior a la Constitución.
- **Leyes nacionales**: sancionadas por el Congreso conforme al procedimiento de formación y sanción de las leyes (arts. 77 a 84).
- **Decretos reglamentarios y decretos de necesidad y urgencia**: dictados por el Poder Ejecutivo para reglamentar las leyes o, excepcionalmente, en casos de necesidad y urgencia (art. 99 inc. 3).
- **Resoluciones ministeriales y disposiciones de organismos administrativos**: normas de menor jerarquía, dictadas para la aplicación concreta de leyes y decretos dentro de una repartición.
- **Normas provinciales y municipales**: cada provincia dicta su propia constitución y sus propias leyes, y cada municipio sus ordenanzas, siempre dentro del marco y los límites fijados por la Constitución Nacional.

Consecuencia práctica de la jerarquía normativa

Cuando una norma de rango inferior contradice a una de rango superior, la norma inferior resulta **inconstitucional** o **ilegal**, según el caso, y puede ser declarada inválida por los jueces a través del **control de constitucionalidad**, que en la Argentina es un control judicial, difuso (lo ejerce cualquier juez, en cualquier instancia) y a pedido de parte, con la particularidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es su intérprete final.

10. La división de poderes en la República Argentina

La Constitución Nacional adopta, en su artículo 1º, la forma **representativa, republicana y federal** de gobierno. El componente republicano implica, entre otros elementos, la **división de poderes**, principio según el cual las funciones del Estado se distribuyen entre tres órganos distintos e independientes entre sí, que se controlan recíprocamente mediante un sistema de **frenos y contrapesos** (checks and balances), con el objetivo de evitar la concentración y el ejercicio arbitrario del poder.

El Poder Legislativo

Ejercido por el **Congreso de la Nación**, de estructura bicameral: la **Cámara de Diputados**, integrada por representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en proporción a su población, y el **Senado**, integrado por tres senadores por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires (dos por la mayoría y uno por la primera minoría). Su función principal es sancionar las leyes, además de ejercer funciones de control sobre el Poder Ejecutivo (interpelaciones, juicio político, aprobación del presupuesto).

El Poder Ejecutivo

Ejercido de manera **unipersonal** por el Presidente de la Nación, quien es a la vez jefe de Estado, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Es elegido en forma directa por el pueblo, con doble vuelta electoral (ballotage) si ningún candidato alcanza el porcentaje de votos requerido. Dura cuatro años en su cargo y puede ser reelegido por un único período consecutivo. Lo secunda el Vicepresidente, quien además preside el Senado, y el Jefe de Gabinete de Ministros, encargado de la administración general del país y del despacho de los negocios de la Nación.

El Poder Judicial

Ejercido por la **Corte Suprema de Justicia de la Nación** y por los tribunales inferiores que el Congreso establece en el territorio nacional. Su función es administrar justicia, resolviendo los conflictos que le son sometidos y ejerciendo el control de constitucionalidad de las leyes, decretos y actos de los otros dos poderes. Sus integrantes gozan de garantías especiales —inamovilidad en el cargo e intangibilidad de las remuneraciones— destinadas a asegurar su independencia frente a los otros poderes.

El sistema de frenos y contrapesos

Cada poder cuenta con herramientas para controlar a los otros: el Congreso puede someter a juicio político al Presidente y a los jueces, y debe aprobar el presupuesto y los nombramientos de jueces de la Corte y de embajadores; el Poder Ejecutivo puede vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso; y el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de leyes del Congreso y de decretos del Poder Ejecutivo. Este entramado de controles recíprocos es lo que permite que ningún poder del Estado actúe sin límites.

11. Síntesis integradora

La Constitución Nacional es la norma jurídica suprema de la Argentina y el marco dentro del cual se organiza tanto el reconocimiento de los derechos humanos de las personas como la estructura y el funcionamiento del Estado. Su parte dogmática consagra un extenso catálogo de derechos —civiles, políticos, sociales, colectivos— y de garantías destinadas a hacerlos efectivos, mientras que su parte orgánica organiza el ejercicio del poder a través de la división en tres poderes independientes que se controlan mutuamente.

La reforma de 1994 amplió y actualizó significativamente este marco, incorporando nuevos derechos, jerarquizando los tratados internacionales de derechos humanos y creando mecanismos de participación ciudadana directa. Comprender esta arquitectura constitucional —su estructura, su jerarquía normativa y la distribución de competencias entre los poderes— es indispensable para ejercer una ciudadanía informada, capaz de reconocer sus derechos y de comprender el funcionamiento institucional de la República Argentina.